



Au Capital de 1.360.000 €  
SIREN 382 597 821 – RCS PARIS APE 47918  
TVA FR41382597821  
27 rue du Colonel Pierre Avia  
75015 PARIS  
0800 55 52 53  
www.nespresso.com

FACTURE

Adresse de livraison:

Monsieur  
PHILIPPE GUILLAUME  
CENTRE VIA SANA  
28BIS BOULEVARD SEBASTOPOL  
75004 PARIS

Adresse de facturation:

Monsieur  
PHILIPPE GUILLAUME  
CENTRE VIA SANA  
28BIS BOULEVARD SEBASTOPOL  
75004 PARIS

|             |                |            |            |               |                  |
|-------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|
| N° Client   |                | N° Facture | Facture du | Date échéance | Mode de paiement |
| 4230393     |                | 208019973  | 10.01.2025 |               | Carte Bancaire   |
| Référence   | Description    |            | Quantité   | PU TTC        | Montant TTC      |
| Sujet à TVA | 5.50%          |            |            |               |                  |
| 7588.80     | OC - Così OL   |            | 60         | 0.4400        | 26.40 €          |
| 7014.20     | GL - Inizio VL |            | 50         | 0.5600        | 28.00 €          |
|             |                |            |            |               |                  |

|          |         |             |             |         |
|----------|---------|-------------|-------------|---------|
| Taux TVA | Base HT | Montant TVA | Total HT :  | 51.56 € |
| 5.50%    | 51.56 € | 2.84 €      | Total TVA : | 2.84 €  |
|          |         |             | Total TTC : | 54.40 € |

TVA acquittée sur les débits

|                                          |
|------------------------------------------|
| Nos coordonnées bancaires :              |
| IBAN : FR76 3000 4013 2800 0106 4003 204 |
| BIC : BNPAFRPPXXX                        |

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes :                                                                                                   |
| Déposez vos capsules aluminium en vrac et sans sac dans la poubelle de tri, si votre commune est éligible |



CONDITIONS GENERALES DE VENTE NESPRESSO AUX PARTICULIERS  
Version applicable à compter du 11/06/2024

Sont soumises aux présentes conditions générales toutes commandes passées par des particuliers (personne physique achetant les Produits pour ses besoins personnels et ceux de ses proches) auprès de Nespresso France (SAS au capital de 1.360.000 € - RCS Paris 382 597 821), en boutique ou à distance (courrier, téléphone, internet), livrables en France Métropolitaine (Monaco et Corse compris), portant sur des machines neuves et reconditionnées des gammes Original et Vertuo ainsi que sur les capsules et accessoires dédiés à ces gammes (l'ensemble dénommé ci-après « les Produits »).

#### 1. Commandes

##### 1.1 La quantité minimale par commande de café est fixée :

- en boutique, à un étui,
- en vente à distance, 50 capsules.

##### 1.2 Nespresso conserve la propriété des Produits livrés jusqu'au paiement intégral des factures et se réserve la faculté de suspendre la livraison ou de refuser la commande en cas de retard de paiement et ceci jusqu'à régularisation totale du compte débiteur.

##### 1.3 Nespresso se réserve le droit de refuser une commande ou d'exiger un paiement anticipé, en cas d'arriéré de facture ou d'insolvabilité.

##### 1.4 Les Produits sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.

#### 2. Prix, facturation et paiement

##### 2.1 Les prix des Produits commandés sont facturés toutes taxes comprises (hors éco-participation) et sont ceux en vigueur au jour de l'achat en boutique ou de la commande en cas de vente à distance. Les factures sont payables comptant. Aucun escompte ne sera appliqué pour paiement anticipé.

##### 2.2 Les règlements s'effectuent en espèces, par carte de crédit (master card, visa, American Express), prélèvement ou virement bancaire en précisant votre numéro de client et/ou de facture. Les coordonnées bancaires de Nespresso sont les suivantes :

IBAN (Numéro de Compte Bancaire International) : FR 76 3000 4013 2800 0106 4003 204 / BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPPTX

Il est précisé par ailleurs que les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

##### 2.3 En cas de non-paiement des sommes dues à leur date d'exigibilité, une indemnité conventionnelle de retard de 10% du montant des sommes dues sera exigée avec un minimum de 15 € par créance. Cette indemnité ne pourra excéder la somme de 40 € quel que soit le montant global restant dû.

#### 3. Frais et modalités de livraison en vente à distance

Nespresso propose plusieurs modes de livraison : la livraison standard ou premium. En fonction du mode de livraison sélectionné, les éventuels frais de livraison à votre charge seront ceux en vigueur au jour de la passation de votre commande et vous seront précisés avant la finalisation de votre commande. Certains modes de livraison premium ne sont disponibles que dans certaines zones et sur certains créneaux horaires.

Nespresso s'efforce d'assurer ses livraisons en France métropolitaine dans les 4 jours ouvrés dès validation de la commande, à l'adresse de votre choix ou dans l'un des points de retrait disponibles aux heures d'ouverture du commerçant sélectionné. Il pourra vous être demandé un justificatif de votre identité.

#### 4. Vérification des Produits

Il vous appartient de vérifier le nombre et l'état des Produits à leur réception et, en cas d'avarie ou de manquant, de faire les réserves d'usage auprès du transporteur et d'en informer Nespresso dans les 7 (sept) jours à compter de la réception (en conservant la facture). Nespresso vous remettra alors des Produits identiques de remplacement ou vous remboursera. Les risques de perte et de détérioration des Produits vous sont transférés à la livraison.

#### 5. Droit de rétractation

##### 5.1 Quel que soit le canal de distribution utilisé, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception du Produit pour nous notifier votre souhait de nous le retourner s'il ne vous convient pas, puis de 14 jours à compter de cette notification pour nous le retourner, sans avoir à indiquer de motif. Pour exercer ce droit, vous pouvez utiliser le formulaire-type de rétractation disponible sur [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) ou effectuer toute déclaration dénuée d'ambiguïté indiquant votre intention de nous retourner le Produit.

##### 5.2 Par mesure d'hygiène et de sécurité, seuls seront repris les Produits non utilisés, correctement protégés, dans leur emballage d'origine, en parfait état, propres à leur revente et accompagnés de tous accessoires éventuels, notices d'emploi et documentations ainsi que de la facture correspondante.

##### 5.3 Sous réserve de ce qui précède, Nespresso vous remboursera à compter de la réception des Produits retournés par le moyen de paiement utilisé le prix des Produits retournés et les éventuels frais de livraison facturés et ce dans les 14 jours suivant la date à laquelle vous aurez exercé votre droit de rétractation. Les frais de réexpédition seront à votre charge.

##### 5.4 Pour les Produits personnalisés (type gravure), le droit de rétractation ne s'applique pas.

#### 6. Contrat de garantie commerciale

En sus des garanties légales détaillées à l'article 9, Nespresso propose à ses clients une garantie commerciale, valable 24 mois pour l'ensemble des machines de la gamme Original et de la gamme Vertuo à partir de la date d'achat de la machine, vous permettant de rapporter tout défaut de votre machine neuve ou reconditionnée (hors pièces amovibles) et d'obtenir soit la réparation, soit le remplacement de votre machine. Dans l'hypothèse où des frais seraient à votre charge, vous en serez avertis avant toute action. Conditions et modalités complètes par téléphone (service et appel gratuits depuis un fixe ou mobile) auprès de notre centre de relation client au 0800.55.52.53 ou sur le site [www.nespresso.com/fr/fr/services-assistance-machine-en-boutique](http://www.nespresso.com/fr/fr/services-assistance-machine-en-boutique). Nespresso sera déchargé de toute responsabilité en cas de modification, réparation, adjonction et/ou remplacement de pièces détachées sur votre machine par tout autre intervenant que les centres de réparation agréés Nespresso.

#### 7. Garanties légales

##### 7.1 La garantie légale de conformité (articles L. 217-3 à L. 217-17 du Code de la consommation) vous permet de rapporter tout défaut de conformité de votre Produit, de son emballage et des instructions de montage par rapport à ce qui était convenu lors de l'achat. Elle est valable 24 mois à partir de la date de délivrance du Produit et vous permet d'obtenir sans frais, soit sa réparation, soit son remplacement ou, à défaut, une réduction du prix ou la résolution de votre contrat. Tout Produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie de 6 mois. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du Produit sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. Pour les Produits d'occasion, ce délai de présomption est fixé à 12 mois ; passé ce délai, il vous appartient d'apporter la preuve de l'existence du défaut de conformité au jour de la vente.

##### 7.2 Vous bénéficiez également de la garantie légale des vices cachés en application des [articles 1641 à 1649 du code civil](#), pendant une durée de 2 ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le Produit est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du Produit. Il vous revient de prouver l'existence de ce vice.

##### 7.3 Pour exercer ces garanties, vous pouvez vous référer aux informations figurant en article 13.

#### 8. Environnement / Disponibilité des pièces détachées

##### 8.1 En qualité de distributeur, Nespresso a l'obligation de collecter auprès de ses clients une éco-participation, qui sera reversée à un éco-organisme agréé par l'Etat, afin de financer les filières de collecte, de dépollution et de recyclage des Déchets d'Équipements Electroniques et Electroniques (DEEE). Par conséquent, pour tout achat d'un appareil électronique ou électrique ménager neuf chez Nespresso, vous contribuerez au paiement d'une éco-participation dont le montant est indiqué sur la fiche produit de l'appareil concerné.

##### 8.2 En application de l'article L.541-10-8 du Code de l'Environnement, Nespresso reprend gratuitement votre équipement électrique ou électronique usagé dont vous souhaiteriez vous débarrasser, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu ou de l'équipement remplacé. A défaut, vous pouvez vous rapprocher d'ECOSYSTEM, partenaire de Nespresso, pour connaître les points de collecte les plus proches de chez vous.

##### 8.3 En application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement, Nespresso possède un identifiant unique par filières REP : pour la filière ECOSYSTEM d'Équipements Electroniques et Electroniques (EEE) FR003101 05PTVQ, pour la filière CITEO papiers FR212495 03ZJOV et pour la filière CITEO emballages ménagers FR212495 01ZNEP.

##### 8.4 La disponibilité des pièces détachées prévue pour une machine réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sous la machine).

##### 8.5 Nespresso est susceptible d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire pour la réparation de votre machine.

#### 9. Protection des données personnelles

##### 9.1 Nespresso s'interdit de céder vos données personnelles ou de les mettre à la disposition de tiers sous quelque forme que ce soit à l'exception des sociétés du Groupe Nestlé, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs d'enquêtes de satisfaction qui les utiliseront de façon ponctuelle et confidentielle. Ces données sont traitées par Nespresso en stricte conformité avec les lois applicables. Pour plus d'informations, consultez la politique de protection des données personnelles sur le site <https://www.nespresso.com/fr/fr/politique-protection-des-donnees-personnelles>.

##### 9.2 Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de portabilité, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant en écrivant à Nespresso à l'adresse mail [Protection-des-donnees@fr.nestle.com](mailto:Protection-des-donnees@fr.nestle.com) ou à l'adresse ci-après : Nespresso France – Service Protection des données personnelles - 27, rue du colonel Pierre Avia - CS 21577 – 75726 Paris Cedex 15. Vous pouvez également exercer ce droit par téléphone (service et appel gratuits depuis un fixe ou mobile) auprès de notre centre de relation client au 0800.55.52.53 ou en boutique auprès de votre spécialiste café.

##### 9.3 Afin d'améliorer la qualité de nos relations avec nos clients, les entretiens téléphoniques ainsi que les échanges sur nos outils de chat en ligne sont susceptibles d'être enregistrés. Pour toute commande par courrier, nous vous rappelons de ne jamais nous transmettre vos numéros de carte bancaire et le code de sécurité associé. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel.

#### 10. Accessibilité et évolution des conditions générales

Nespresso se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales en publiant une nouvelle version qui sera applicable à toute commande passée postérieurement à sa première mise en ligne sur le site [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com).

#### 11. Litige, droit applicable et compétence

Pour toutes réclamations, vous pouvez nous contacter par téléphone (service et appel gratuits depuis un fixe ou mobile) auprès de notre centre de relation client au 0800.55.52.53 ou écrire à Nespresso France – 27, rue du colonel Pierre Avia - CS 21577 – 75726 Paris Cedex 15.

Vous pouvez également nous contacter à travers nos outils de chat en ligne mis à votre disposition sur notre site [www.nespresso.com/fr/fr/service-customer-care](http://www.nespresso.com/fr/fr/service-customer-care).

Tout litige relatif à l'exécution d'une commande et/ou à l'interprétation des présentes conditions générales est soumis à la loi française. Une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire. Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, Nespresso adhère au Service du Médiateur de la consommation FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont les suivantes : 60 Rue La Boétie - 75008 Paris - [www.mediateurfevad.fr](http://www.mediateurfevad.fr). Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de Nespresso, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation dont le règlement n'aurait pas abouti. Pour connaître les modalités de saisine du Médiateur, vous pouvez vous rendre sur le site [www.mediateurfevad.fr](http://www.mediateurfevad.fr). Par ailleurs, la Commission Européenne met à votre disposition une plateforme de résolution des litiges en ligne disponible à l'adresse <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

A défaut d'accord amiable, le Tribunal compétent sera, au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui du lieu de la livraison effective du ou des Produits, soit celui du lieu de l'exécution de la prestation de service.